

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5640/2541

นาย สาเหาะ หะยีแวอู มา
นาย สะอิ สะอะหรือบินสะอะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 240, มาตรา 1299, มาตรา 1367

จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมีหลักฐานเป็นแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) และสละสิทธิครอบครองให้ แก่โจทก์แล้ว ที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 อีกต่อไปจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธินำไปขายให้แก่จำเลยที่ 3 แม้จำเลยที่ 3 จะได้ออก น.ส. 3 ก. แต่จำเลยที่ 3 ก็มีได้ครอบครองที่ดินพิพาทการที่จำเลยที่ 3 มีชื่อใน น.ส.3 ก. จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 4 ไป แม้จำเลยที่ 4 ชื้อไว้โดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำเลยที่ 4 ก็ไม่มีสิทธิอย่างใดในที่ดินพิพาท ตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และระหว่างจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 4 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์มีสิทธิครอบครองไปขายโดยไม่ชอบ และขอให้เพิกถอน น.ส. 3 ก.ที่จำเลยที่ 3 ออกโดยไม่ชอบ กรณีจึงมิใช่เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล ดังนั้น แม้โจทก์จะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันทราบมูลคดีนี้ คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) เลขที่ (36) 631 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 เพิกถอนการซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เลขที่ 4224 ตำบลลำภู อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระหว่างจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 4 และให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 เพิกถอนเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เลขที่ 4224 ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทราบถึงมูลเหตุแห่งการเพิกถอนนิติกรรมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2533 แต่โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2534 เกิน 1 ปีจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ถึงแก่กรรม โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนางยาวาเห ดาจีดิง ภริยาของจำเลยที่ 3 เข้ามาเป็นคู่ความแทน นางยาวาเหได้รับหมายเรียกแล้วไม่คัดค้านและยินยอมเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 มีหลักฐานเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ตามเอกสารหมาย จ.1 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน ต่อมาปี 2523 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ในระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดิน นายสมบุรณ์ พรหมเพชรได้ฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 2 และนายอาลี เจ๊ะดอเลาะ ว่านายสมบุรณ์ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) สำหรับที่ดินของตน และเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดไปแล้ว แต่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ให้นายสมบุรณ์ได้ เพราะโจทก์ จำเลยที่ 2 และนายอาลีคัดค้านอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของบุคคลทั้งสาม และบุคคลทั้งสามนำรถแทรกเตอร์ไปไถโค่นต้นยางพารา ของนายสมบุรณ์เสียหายจำนวน 150 ต้น แต่คดีตกลงกันได้โดยยินยอมแบ่งที่ดินกันฝ่ายละครึ่ง ส่วนการขอออกโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 1 ผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 39 ไร่เศษ ซึ่งเกินกว่าจำนวนเนื้อที่ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้ตามเนื้อที่ที่รังวัดได้ จำเลยที่ 1 ขอรับแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) คืนไป ครั้นปี 2532 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) สำหรับที่ดินพิพาทโดยอ้างว่าซื้อมาจากจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการสอบเขตรังวัดแล้วได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 4224 เลขที่ดิน 48 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสให้แก่จำเลยที่ 3 และในปี 2533 จำเลยที่ 3 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 4 คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์จริงหรือไม่ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์จริง และสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ทำขึ้นก่อนโจทก์ จำเลยที่ 2 และนายอาลีถูกนายสมบุรณ์ฟ้อง จึงเป็นที่เห็นได้ว่าสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ทำขึ้นเพื่อต่อสู้คดีที่โจทก์กับพวกถูกนายสมบุรณ์ฟ้อง ไม่ได้เอาไปขำ น้ำแล้วตากแดด เพื่อให้ดูเก่าดังที่ถามนั้น ย่อมเป็น

ที่เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ตอบตามคำถามนำของนายจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งประสงค์จะถามพยานในข้อที่ว่าได้มีการนำเอาสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ไม่ขยำน้าแล้วตากแดด เพื่อให้ดูเก่าหรือไม่เท่านั้นเอง ฉะนั้นคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ตามที่ศาลชั้นต้นบันทึกไว้ จึงมิได้เป็นการยืนยันว่าสัญญาซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.2 ทำขึ้นเพื่อต่อสูัคดีที่โจทก์กับพวกถูกนายสมบุรณ์ฟ้องคำพยานโจทก์ดังกล่าวจึงไม่อาจถือว่าเป็นการเจือสมคำพยานจำเลยที่ 2 ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยไว้ ยิ่งไปกว่านั้นจำเลยที่ 1 ยังเบิกความตอบนายโจทก์ถามถึงว่า สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ทำก่อนที่โจทก์กับพวกถูกนายสมบุรณ์ฟ้องประมาณ 8 ปี นอกจากนี้บันทึกตามเอกสารหมาย จ.3 ก็ทำขึ้นก่อนโจทก์กับพวกถูกนายสมบุรณ์ฟ้องหลายปีเช่นกัน ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า โจทก์และนายอาชิพยานโจทก์เบิกความว่า สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ทำที่บ้านนายอาลีและนายอาชิ แต่จำเลยที่ 1 เบิกความว่า ทำที่อำเภอจึงแตกต่างกันนั้น

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์มีอำนาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และระหว่างจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 4 หรือไม่ ในปัญหานี้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แล้วว่า จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทและสละสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 อีกต่อไปแล้วจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธินำไปขายให้แก่จำเลยที่ 3 แม้จำเลยที่ 3 จะได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) แต่เมื่อข้อเท็จจริง

ตามที่ได้วินิจฉัยข้างต้นรับฟังได้แล้วว่า จำเลยที่ 3 มิได้ครอบครองที่ดินพิพาทการที่
จำเลยที่ 3 มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิครอบครองในที่ดินนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ขายที่ดินพิพาทให้แก่
จำเลยที่ 4 ไป แม้จำเลยที่ 4 ซื้อไว้โดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายจำเลยที่ 4 ก็ไม่มีสิทธิอย่างใดในที่ดินพิพาท ตามหลักกฎหมายทั่วไปที่
ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ส่วนที่จำเลยที่ 3 แก้อภิปรายว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อเกิน
กำหนด 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ทราบถึงตัวบุคคล และมูลคดีที่จะเพิกถอนโจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น พอแปลได้ว่าจำเลยที่ 3 อ้างว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพิกถอน
การฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 240 เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง
ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และ
ระหว่างจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 4 โดยกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์มี
สิทธิครอบครองไปขายโดยไม่ชอบ และขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3 ก.) ที่จำเลยที่ 3 ออกโดยไม่ชอบ จึงมิใช่เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล
ดังนั้นแม้โจทก์จะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันทราบมูลคดีนี้คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ
โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา
มานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินตามแบบแจ้งการครอบ
ครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ (36) 631 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 4224 เลขที่ 48 เล่ม 43 ก.
หน้า 24 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระหว่างจำเลยที่ 3
กับจำเลยที่ 4 และให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่
4224 เลขที่ดิน 48 เล่ม 43 ก. หน้า 24 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลย

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-เสงี่ยม คชาธาร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>